ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – АНДЕЗИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ "АСАРА", ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, СКЛЮЧЕН НА 27 МАЙ 2005 Г.

Днес 5 декември 2008 г., в гр. София,

между

1. **МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,** представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството **АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ**, с адрес: гр. София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 17-19, наричан по-долу за краткост КОНЦЕДЕНТ

и

2. **"МАКАЗА" ООД**, с. Чорбаджийско, община Кирково, вписано в Регистъра за търговски дружества при Кърджалийски окръжен съд под № 38, том 2, стр. 186, по ф. д. № 964/1992 г., със седалище и адрес на управление: с. Чорбаджийско, община Кирково, представлявано от Зеки Мехмед Ахмед, наричано по-долу за краткост КОНЦЕСИОНЕР,

на основание чл. 55 от Договора и в изпълнение на т. 2 от Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г. за изменение и допълнение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 и 6 от Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 106 от 2007 г.),

---

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение и допълнение на Договора от 27 май 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище "Асара", община Кирково, област Кърджали, както следва:

I. Чл. 23 се изменя така:

"Чл. 23. Определянето на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали – Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с ПМС № 127/1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.) и се оформя съгласно приложения към този ДОГОВОР – Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение (**Приложение № 2** от този ДОГОВОР)."

II. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 3, 4 и 5 на ал. 1 се изменят, както следва:

"3. размерът на концесионното възнаграждение се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, като седем на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период. Съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" и ал. 4 от методиката, концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от 0.30 лв./т, като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 година."

"4. размерът на концесионното възнаграждение за всяко шестмесечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 2 250 (две хиляди двеста и петдесет) тона андезити и предвидената стойност за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от методиката."

"5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-нисък от 1 000 (хиляда) лева."

2. Ал. 2 и ал. 3 се отменят.

3. В ал. 5 думите "отчета по ал. 2" се заменят с думите "отчета по чл. 23".

4. Създават се нови ал. 6 и ал. 7 със следното съдържание:

"(6) Тридесет на сто от изплатеното от КОНЦЕСИОНЕРА концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Кирково считано от 1 януари 2007 г."

"(7) Размерът на концесионното възнаграждение по ал. 1, т. 3 и на минималното концесионно възнаграждение по ал. 1, т. 5 се променя с допълнително споразумение към този ДОГОВОР при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне."

III. Чл. 41, ал. 3 и чл. 42 се отменят.

IV. Приложение № 2 към чл. 23 от Договора "Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 5 листа" се изменя съгласно приложението към настоящото допълнително споразумение.

V. Приложение № 3 "Правила за отчитане на основните производствени разходи – 2 листа" се отменя.

VI. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 1 юли 2007 г., като концесионното възнаграждение за второто шестмесечие на 2007 г. се заплаща в 10-дневен срок от сключването му.

Приложение: Приложение № 2 "Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение" – 3 листа.

Това допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА и е неразделна част от Договора от 27 май 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище "Асара", община Кирково, област Кърджали.

ЗА КОНЦЕДЕНТА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:

....

АСЕН ГАГАУЗОВ

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА

УПРАВИТЕЛ НА
"МАКАЗА" ООД:

ЗЕКИ АХМЕД

Приложение № 2

Образец-отчет за дължимото концесионно

възнаграждение – 3 листа

ОБРАЗЕЦ

ОТЧЕТ

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	“Асара”
Подземно богатство:	Андезити
Концесионен договор от:	27 май 2005 г.
Период на отчитане:	от……………до……….
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МРРБ – 30-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

Допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище "Асара", община Кирково, област Кърджали

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ ____________ ДО ____________

(чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТОТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство	куб.м	
2.	Обемно тегло	т/куб.м	1.6
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение - средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката	лв./т	0.30
8.	Концесионното възнаграждение за добитото подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6 и р. 7)	лева	
II	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
9.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6м.	2 250
10.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 (р. 9 х р. 7)	лева	1 000
11.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (най-голямата сума от ред 8 и р.10) в т. ч.:	лева	
	- в приход на държавния бюджет (р. 11 х 70%)	лева	
	- по бюджета на община Кирково (р. 12 х 30%)	лева	

ДАТА:____________ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: ____________

(подпис)

____

(име, фамилия, длъжност)

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на основание чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Забележка:

1. КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение.

2. “Минималните стойности на концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.” (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).